رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٧٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٦٣٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ

المَوضُوعَات

عقد - تمويل - كرسي البحث العلمي - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استرداد مستحقات العقد - عدم أحقية استرداد المستحقات - انتفاء الإخلال بالتزامات العقد.

مطالبة المدعي إلزام المدّعى عليها باسترداد الدفعة الأولى من قيمة العقد المبرم بينهما - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي على تمويل كرسي البحث العلمي لدى المدعى عليها، ثم ادعاء المدعي بإخلال المدعى عليها بالالتزامات التي عليها، ومطالبته باسترداد الدفعة الأولى والمسلمة للمدعى عليها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها باسترداد جزء من الدفعة الأولى للمدعي، ورفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ استناداً إلى عدم ثبوت صرف ذلك الجزء المسترد وفق المتفق عليه، وإلى عدم ثبوت تنفيذ المدعى عليها لبعض التزامات العقد - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن العقد تضمن أحقية المدعي بإيقاف التمويل لكن لم يتضمن أحقيته باسترداد التمويل، وأن تقرير المراقب المالي تضمن أن الدفعة الأولى صرفت وفق مضمون العقد؛ مما يتقرر معه أن المطالبة بالاسترداد لم تقم على سند صحيح - صحة ما قضت به المحكمة الابتدائية من رفض مطالبة أتعاب المحاماة - أثر ذلك: إلغاء الحكم فيما قضى به من إلزام المدعى عليها باسترداد جزء من الدفعة الأولى للمدعي، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٩) من لائحة كراسي البحث الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (١٩٩٥) لعام ١٤٢٨هـ/١٤٢٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخّص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدّم وكيل المدّعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ ذكر فيها أن موكّله تعاقد مع المدّعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/٦/٨م بموجب عقد التمويل "عقد تمويل كرسي (...) لدراسات الأحوال الشخصية"، وقام موكّله بسداد مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والذي يمثّل الدفعة الأولى وفقاً لما تضمّنه البند الرابع بالعقد، ولم تقم المدّعى عليها بعد ذلك بتنفيذ التزاماتها، ولم تمنح المدّعي أي من المزايا المنصوص عليها في (خامساً/٢) من العقد، وترتّب على إخلال المدّعى عليها بالتزاماتها توقّف موكّله عن التمويل موضوع العقد، وتم مخاطبة المدّعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٢/٣هـ لمواجهتها عن إخلالها، وقامت بالرد على ذلك بخطابها رقم (٢٨١٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢هـ، وقد تضمّن ذلك الإشارة إلى قيامها بالتزاماتها وكان الكلام مرسلاً لا يمت للواقع بصلة، وذكرت أنها دعت موكّله لحضور المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك عبدالعزيز، كما ذكرت أنها قامت بالتواصل مع الممثل المفوّض للمدّعي

إلا أنه لم يتجاوب معها، وهذا غير صحيح فالأصل أن الرجوع يكون للأصيل، وفي حال عدم التوصّل له الرجوع لممثّله، وليس إلغاء شخصية الأصيل، والمدّعى عليها لم تقدّم ما يثبت أوجه صرف مبلغ الدفعة الأولى وفقاً لما نصّ عليه العقد ولائحة كراسي البحث، وعلى سبيل المثال لا الحصر: عدم اطلاع المدّعي بصفته مموّل للصندوق على مستجدّات أي من الأهداف الخاصة بالكرسي أو مهامه وأنشطته، فضلاً عن منح المدّعي أي من المزايا المذكورة في البند (خامساً/٢)، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدّعى عليها بدفع قيمة الدفعة الأولى من العقد والبالغة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، بالإضافة إلى إلزامها بدفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال أتعاب محاماة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على نحو ما هو مثبت بمحاضرها، وبتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥هـ أرفق ممثّل المدّعى عليها مذكّرة بيّن فيها: أن المدّعي لم يلتزم بدفع المستحقّات المالية المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين؛ حيث إنه قدّم الدفعة الأولى (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال عند توقيع العقد فقط، ولم يلتزم بباقي الدفعات المنصوص عليها في العقد وفق تواريخ محدّدة، وذكر أنه تمت مخاطبة المدّعي لسداد باقي هذه الدفعات عدة مرات في حينه، إلا أن المدّعي لم يتجاوب معها، وقد نصّت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من العقد على الآتي: "في حال توقّف المموّل عن سداد مبالغ تمويل الكرسي لمدة تزيد عن شهر واحد من حلول موعد سداد الدفعات وفقاً للتفصيلات الواردة في البندين السابقين يسقط حقه في جميع المزايا الممنوحة له من قِبل الجامعة وفقاً لهذا العقد"، كما ذكر عدم

صحة ادعاء وكيل المدّعي بقوله أن الجامعة لم تنفّذ التزاماتها ولم تمنع موكّله أي من المزايا؛ بل أنه تم تنفيذ ذلك عدا المزايا التي لا تنطبق عليها الضوابط، وأرفق ما يثبت ذلك، وأوضح أن المادة السادسة من العقد نصّت على أنه: "في حال تعثّر الكرسي في الوصول إلى الأهداف المرجوّة والمحدّدة في العقد أو في التصوّر الخاص به بسبب عدم وفاء الجامعة بالتزاماتها فللمموّل الحق في إيقاف تمويل الكرسي، على أن يتم إشعار الجامعة خطياً بذلك مع منحها فترة لا تقل عن ستة أشهر لإنهاء التزاماتها التعاقدية الخاصة بالكرسي"، وبناءً على هذا النص فإن حق المدّعي منحصر بإيقاف تمويل الكرسي، وليس له حق استرداد المبالغ المدفوعة، كما أنه لم يقدّم ما يثبت قيامه بإشعار الجامعة خطياً حال ثبوت إخفاقها كما يدّعي، وختم المذكّرة بطلب رفض الدعوى، وبتاريخ ١٤٤٤/٢/٤هـ أرفق وكيل المدّعي مذكرة تضمّنت عدم صحة ما ذكره ممثّل المدّعى عليها من أن موكّله هو من أخلّ بالتزاماته؛ فقد نص العقد بأن الدفعة المقدّمة البالغ قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال تدفع عند توقيع العقد وكان تاريخ العقد ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، وباقي الدفعات بشكل سنوي على مدار أربع سنوات بواقع مليون ريال لكل دفعة، وخلال الفترة من توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى وحتى حلول موعد الدفعة الثانية لم تقم المدّعى عليها بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد، وهذا ما حدا موكّله للتوقّف عن التمويل، وأما بخصوص الخطابات المرفقة بمذكّرة المدّعى عليها فإن موكله لا يعلم عنها شيئاً، ولو صحّت فإنه يجب أن تسلّم إلى موكّله أو ممثّله المعرّف بالعقد، ويتّضح من المستندات أنها في الأعوام

(١٤٣٦هـ و١٤٣٧هـ و١٤٣٨هـ)؛ بينما العقد كان في عام ١٤٣٤هـ، ولم تقم المدّعى عليها بأي تحرّكات في عام توقيع العقد والعام الذي يليه، وهذا يثبت صحة ما فعله موكّله؛ حيث تبيّن له أن الدفعة الأولى لم يتم الاستفادة منها لا بصفته مموّل الكرسي، ولا المستفيدين منه، وذكر أن ما يُعزّز موقف موكّله عدم وجود خطاب مطالبة بالدفعة الثانية ضمن المرفقات والتي كان موعد حلولها في شهر رجب لعام ١٤٣٥هـ، مع عدم تسليمه بصحة استلام موكّله أي من خطابات الأعوام (١٤٣٦هـ/١٤٣٧هـ/١٤٣٨هـ) المذكورة، وهي لا تعدو أن تكون مجرّد مراسلات اصطنعتها المدّعى عليها لنفسها، وختم المذكّرة بالتأكيد على ما طلبه سابقاً، وبتاريخ ١٤٤٤/٣/١هـ أرفق ممثل المدّعى عليها مذكّرة نفى فيها ما ذكره وكيل المدّعي أن حتى حلول الدفعة الثانية لم تقم الجامعة بالتزاماتها بموجب العقد؛ بل إن الجامعة قامت بمباشرة إجراءات إنشاء الكرسي في حينه، ويؤيد ذلك القرار رقم (١٤٣٤/٣٥هـ-١٤٣٥هـ) الصادر بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ من قِبل مدير الجامعة رئيس مجلس كراسي البحث المتضمّن تعيين أستاذ لكرسي البحث محل العقد، وكذلك القرار رقم (١٤٣٤/٣٨هـ-١٤٣٥هـ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ الصادر من مجلس كراسي البحث بالجامعة المتضمّن الموافقة على تشكيل الهيئة العلمية الاستشارية للكرسي محل العقد، وكذلك التقرير السنوي للكرسي لعامي (٢٠١٤م، ٢٠١٥م) وهذه كلّها تؤيّد موقف الجامعة بأنها قامت بالتزاماتها تجاه العقد محل الدعوى، وأن المدّعي هو الذي لم يلتزم بالعقد، ولم يقم بدفع المستحقّات المالية المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد، وختم

المذكّرة بالتأكيد على طلبه السابق، وبتاريخ ١٤٤٤/٣/٩هـ أرفق وكيل المدّعية مذكّرة تضمّنت عدم علم موكّله بهذين القرارين، وكان من المفترض أن يتم اطلاعه عليها من قبل المدّعى عليها، وذكر أن إصدار مثل هذه القرارات لا يعدو أن يكون إلا عملاً تحضيرياً لبدء المدّعى عليها في تنفيذ التزاماتها، ولا تعتبر بحدّ ذاتها وفاءً بالتزاماتها، وعلى وجه الخصوص المهام الوارد في البند: (ثالثاً) من العقد والذي تضمّن خمسة أنشطة بالإضافة لأهداف الكرسي المذكورة في البند: (ثانياً)، والقراران السابقان إضافة إلى التقرير السنوي للعامين: ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ لم يتبيّن منهم أنها تحقّق أهداف الكرسي ومهامه وأنشطته الواردة في البند: (ثالثاً)، وذكر أن تناقض ممثّل المدّعى عليها عندما ذكرت أنها لم تعطِ لموكّله كافة المميزات نظراً لتوقّفه عن التمويل، وعندما ذكرت أنها التزمت بمهام الكرسي وأنشطته إنما يُفسّر لصالح موكّله، كما أن المدّعى عليها لم تبيّن تفاصيل أوجه صرف المبلغ محل المطالبة وفقاً لما نصّت عليها لائحة كراسي البحث الصادرة من الجامعة، وبجلسة ١٤٤٤/٣/٩هـ طلبت الدائرة من وكيل المدّعي بيان يوضّح بالتفصيل الالتزامات التي لم تنفّذها المدّعى عليها، كما طلبت من ممثّل المدّعى عليها تقديم التصوّر الخاص بالكرسي، وبياناً يوضّح فيه الالتزامات التي نفّذتها المدّعى عليها، وبتاريخ ١٤٤٤/٤/١٥هـ أرفق وكيل المدّعي مذكرة بيّن فيها: أن المدّعى عليها لم تنفّذ ما ورد بالبند: (ثانياً) من العقد والواردة على سبيل الحصر بعدد (٦) بنود، وهي: ١-الإسهام في إعداد المبادئ القضائية المتخصّصة في مجال الأحوال الشخصية. ٢-الإسهام في تطوير مدوّنة أحكام الأحوال

الشخصيّة. ٣-الإسهام في رفع الوعي الشرعي والنظامي بالحقوق الأسرية. ٤-المساعدة في اكتشاف المشكلات النظامية والاجتماعية التي تحول دون الحصول على الحقوق الأسرية. ٥-بحث النوازل المتعلّقة بالأحوال الشخصية وتقديم التوصيات الكفيلة بالتعامل الإيجابي مع ما يستجد في هذا المجال. ٦-دراسة القوانين والمواثيق الدوليّة المتخصّصة في الأسرة للبحث في مدى اتساقها مع الشريعة الإسلامية وما يجب الأخذ به منها، وذكر أن أبرز مهام الكرسي وأنشطته والتي لم تلتزم بها المدّعى عليها أيضاً: ١-إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتخصّصة في مجال دراسة الأحوال الشخصية. ٢-تنظيم اللقاءات العلمية التي تستهدف خدمة مشروعات بحثية قائمة أو مستقبلية للكرسي، مثل الندوات التحاورية وحلقات النقاش ومجموعات التركيز. ٣-استقطاب طلاب الدراسات العليا المتميّزين وتقديم الدعم لهم؛ لإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأحوال الشخصية. ٤-استقطاب الأساتذة الزائرين، ودعم برامج الاتصال لأعضاء هيئة التدريس بما يخدم تخصّص للكرسي. وبما أن هدف إنشاء الكرسي هو الإسهام في إثراء المعرفة المتخصّصة في مختلف جوانب الأحوال الشخصية بما يعزّز العناية بهذا المجال القضائي، والمدّعى عليها لم تقم بإثبات تحقيق الكرسي لأهدافه أو مهامه وأنشطته، وبتاريخ ١٤٤٤/٥/١٢هـ أرفق ممثل المدّعى عليها مذكّرة أكّد فيها: أن الجامعة قامت بجميع التزاماتها تجاه العقد محل الدعوى، والمدّعي هو من لم يلتزم، وأرفق تقرير مراجع الحسابات الخارجي الذي يفيد التزام الجامعة بما ورد بالبند الخامس من العقد، كما أرفق

مجموعة من الإصدارات الناتجة عن الكرسي والتي تم إعدادها لتحقيق أهداف الكرسي المشار إليها في البند الثالث من العقد، فيما قدّم وكيل المدّعي مذكّرة بيّن فيها: أن صور الإصدارات التي أرفقها ممثّل المدّعى عليها إن صحّت فهي لا تمثّل كل أهداف الكرسي، كما أنه لم يقدّم تقريراً تفصيلياً رسمياً مدعوماً بالمستندات عن تكلفة تلك الأعمال التي أرفقها في المذكّرات، وبالنسبة لتقرير مراقب الحسابات للأعوام ٢٠١٥م، ٢٠١٦م فيُلاحظ فيها أن المصروفات الواردة بها لا تمثّل الصرف الصحيح على أهداف الكرسي ونشاطاته، ففي تقرير ٢٠١٥م يُلحظ أن ما تصرفه المدّعى عليها الجامعة على نفسها أكبر من المصروفات التي من المفترض أن يتم صرفها على أهداف ومهام الكرسي، وبتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة احتوت نسخة من لوحة شرف مموّلي كراسي البحث بالجامعة، والتي تضمّنت الكرسي محل الدعوى، وذكر أن هذا يؤكد التزام الجامعة بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وبجلسة ١٤٤٤/٦/١٨هـ طلبت الدائرة من وكيل المدّعي تقديم تقرير محاسبي معتمد بالأعمال المنفّذة وقيمتها، والأعمال غير المنفّذة وقيمتها، كما طلبت الإفادة من الطرفين حيال سريان العقد أو انتهائه، وبتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ أرفق ممثل المدّعى عليها مذكّرة أفاد فيها: أنه تم تعليق أعمال الكرسي اعتباراً من تاريخ ١٤٣٧/٨/١هـ بموجب قرار مجلس الكراسي رقم (١٤٣٦/٥٣-١٤٣٧هـ) بالاستناد على ما ورد بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من لائحة كراسي البحث، وذلك بسبب توقّف المموّل عن تمويل الكرسي إلى حين ورود مبالغ التمويل ثم قرّر

الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، فيما قدّم وكيل المدّعية مذكّرة بيّن فيها صعوبة تحديد الأعمال المنجزة (إن وُجِدت) والأعمال غير المنجزة، وذكر أنه بالاعتماد على القوائم المالية المدقّقة الصادرة من مكتب (...) وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون والمقدّمة من المدّعى عليها، والتي أرفقت فيها ما تم صرفه في العامين (٢٠١٥م و٢٠١٦م) والتي بيّنت أن عام ٢٠١٥م صُرِف فيه مبلغ قدره (٣٧٤,٤٨٧) ثلاثمئة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً مقسمّة على أبواب ثلاثة؛ حيث إن الباب الأول يشمل رواتب وبدلات الموظفين ورواتب مقطوعه، وصُرِف فيه مبلغ قدره (٢٤٧,٣٧١) مئتان وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وواحد وسبعون ريالاً، وذكر أن هذا الباب تتحمّله المدّعى عليها وفق ما نصّت عليه المادة السابعة والخمسون من لائحة كراسي البحث، أما الباب الثاني والذي صُرِف فيه مبلغ قدره (٥٣,١١٦) ثلاثة وخمسون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً فتتحمله المدّعى عليها كذلك وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة من العقد، أما بخصوص الباب الثالث والخاص بتمويل المشروعات البحثية، ودعم مجموعة من الدراسات العليا لمراحل الماجستير والدكتوراه والذي صُرِف فيه مبلغ قدره (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال، ذكر أن موكّله لا يُقِر به، وطلب الاطلاع على المستندات الداعمة له، وذكر أن ميزانية عام ٢٠١٦م ينطبق عليها ما ورد بميزانية عام ٢٠١٥م من حيث تحمّل المدّعى عليها لها؛ حيث إنها من مسؤولياتها، وفيما يخصّ الباب الثالث والذي صُرِف فيه مبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألفاً فذكر أن موكّله يطلب الاطلاع على المستندات الداعمة له، وذكر

أن مجموع ما صرفته المدّعى عليها في مواضعها الصحيحة مبلغ قدره (١٥٧,٠٠٠) مئة وسبعة وخمسون ألف ريال وذلك على افتراض صحّتها، وذكر أن المدّعى عليها ملزمة بردّ ما تبقّى من المليونين بعد خصم هذا المبلغ، وبجلسة اليوم قرّر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قرّرت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناءً على الآتي.

الأسباب

بما أن وكيل المدّعي يطلب إلزام المدّعى عليها بأن تردّ لموكّله قيمة الدفعة الأولى من العقد المبرم بينهما والبالغة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال، وإلزامها بدفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال أتعاب محاماة؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً وفق ما نصّت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلّقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وبما أن المدّعى عليها مقرّها الرياض؛ فإن المحكمة تختص مكانياً وفق ما ورد في المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلّقة بذلك الفرع، أو مقر

عمل الموظّف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فالثابت من أوراقها أن المدّعي سلّم المدّعى عليها الدفعة الأولى بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، ولم ينص العقد على تاريخ معيّن لانتهائه، وبما أن حلول موعد سداد الدفعة الثانية بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨هـ هو دليل على انتهاء السنة الأولى؛ مما يكون معه التاريخ هو نشوء الحق للمدّعي، وبما أن وكيل المدّعي تقدّم للمحكمة بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ، وقد نصّت الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "٦-فيما لم يرد به نصّ خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعّى به، ما لم يقر المدّعى عليه بالحق أو يتقدّم المدّعي بعذر تقبله المحكمة المختصّة"، وقد استوفت الدعوى سائر شروط قبولها؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة. وعن موضوع الدعوى، فالثابت من أوراقها أن وكيل المدّعي يطلب إلزام المدّعى عليها بأن ترد مبلغ الدفعة الأولى من العقد المبرم بينهما وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال نظراً لعدم تنفيذ المدّعى عليها التزاماتها خلال عام من توقيع العقد الأمر الذي دعاه لعدم الوفاء بباقي الدفعات المتبقيّة، وبما أن ممثّل المدّعى عليها أقرّ بعدم تنفيذ بعض الالتزامات، وعلّل ذلك كونها لا تنطبق عليها الضوابط، ثم في حين آخر يذكر أن الجامعة نفّذت جميع الالتزامات الواردة بالبند خامساً، وفي سبيل إثبات تنفيذ الالتزامات قدّم صوراً لبعض الأبحاث التي صدرت من الكرسي، وتقريراً معتمداً لمراجع الحسابات الخارجي

والذي يبيّن أوجه صرف المبالغ للعامين (٢٠١٥م و٢٠١٦م) والذي بيّن أن عام ٢٠١٥م صُرِف فيه مبلغ قدره (٣٧٤,٤٨٧) ثلاثمئة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً مقسمّة على أبواب ثلاثة، وبيّن كذلك أن مبلغ مصروفات السنوات السابقة قدره (١,٤١٩,٠٠٤) مليون وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وأربعة ريالات، ولم يبيّن التقرير ماهية السنوات السابقة، وكيفية صرف المبلغ فيها، كما بيّن التقرير أن عام ٢٠١٦م صُرِف فيه مبلغ قدره (٢٠٦,٥٠٩) مئتان وستة آلاف وخمسمئة وتسعة ريالات، وبيّن أن مصروفات السنوات السابقة مبلغ قدره (١,٧٩٣,٤٩١) مليون وسبعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمئة وواحد وتسعون ريالاً، وكذلك لم يبيّن التقرير ماهية السنوات السابقة، وكيفية صرف المبلغ فيها، وبما أن البند الخامس من العقد نصّ على أن: "تلتزم الجامعة بما يلي: ١-صرف مبلغ تمويل الكرسي وفقاً لأوجه الإنفاق المقررة في لائحة كراسي البحث بالجامعة، وبما يحقق أهداف الكرسي، وذلك وفقاً لما يلي: -توجيه نسبة (٣٠٪) من مبلغ التمويل لاستثمارات برنامج كراسي البحث. -دعم الأبحاث والدراسات التي تخدم الغرض الذي أنشئ من أجله الكرسي. -تأمين التجهيزات البحثية اللازمة لعمل الكرسي. -تحمل التكاليف المالية التالية: -بدل التفرغ وساعات العمل الإضافية لأستاذ الكرسي. -الرواتب التي يحصل عليها الباحثون والموظفون والفنيون المتفرغون. -المكافآت التي يحصل عليها الباحثون المشاركون وأعضاء اللجان المتخصصة والموظفون والفنيون والمستشارون والمدربون من غير المتفرغين. -مصروفات إقامة اللقاءات العلمية: حلقات النقاش

ومجموعات التركيز. -مصروفات الطباعة والنشر. -تكاليف التعاقد مع المستشارين والأساتذة الزائرين. -تكاليف المنح الدراسية في الداخل والخارج. -تكاليف برنامج الاتصال العلمي. -تكاليف التعاون والتعاقدات المحلية والدولية. -مصروفات التسويق والإعلان. -مصروفات النقل والضيافة. -أجرة المباني والمواقع. -النسبة المقررة من مساهمة الكرسي في الميزانية السنوية للأمانة العامة لبرنامج كراسي البحث"؛ مما يكون معه مجموع ما صرفته المدّعى عليها -كما هو وارد بالتقرير المحاسبي المعتمد الذي أرفقته- خلال العامين في أنشطة الكرسي مبلغاً قدره (٥٨٠,٩٩٦) خمسمئة وثمانون ألفاً وتسعمئة وستة وتسعون ريالاً، وتكون بذلك قد أخلّت بما ورد بالعقد من وجوب صرفها للمبلغ في أوجه الصرف المحدّدة، وتكون بذلك ملزمة بردّ باقي المبلغ للمدّعي لعدم ثبوت صرفه في الأوجه المحدّدة، كما تشير الدائرة أنها بتفحّصها لأوراق الدعوى لم يثبت لها أن المدّعى عليها نفّذت جميع التزاماتها المتبقيّة الواردة بالفقرة الثانية في البند الخامس من العقد حيث نصّت على أن: "تلتزم الجامعة بما يلي:... ٢-منح الممول المزايا التالية:... د-منح سعادة المهندس (...) مقعداً واحداً في برنامج الدراسات العليا بالجامعة سنوياً لمن تنطبق عليه شروط القبول بالإضافة إلى مقعدين في المرحلة الجامعية لمن تنطبق عليهم شروط القبول. هـ- لسعادة المهندس (...) توجيه بعض مهام الكرسي للعناية بالقضايا التي تدخل ضمن اهتمامها بما يتفق مع الأهداف المحددة للكرسي في التصور الخاص به، ولا يتعارض مع أهداف كراسي البحث في الجامعة. و-منح سعادة المهندس (...) درع الجامعة

الخاص بممولي كراسي البحث. ز-وضع اسم (كرسي (...) لدراسات الأحوال الشخصية) في المواضع التالية: ... -المعامل والمباني الخاصة بالكرسي. -الإنتاج العلمي الخاص بالكرسي. -جميع الأنشطة المرتبطة بالكرسي، مثل: حلقات النقاش، ومجموعات التركيز"، كما أنها وردت كذلك بالمادة التاسعة من لائحة كراسي البحث الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (١٩٩٥) لعام ١٤٢٨هـ/١٤٢٩هـ، والمعدّلة بقرار مجلس الجامعة رقم (٢٣١٩) لعام ١٤٣١هـ/١٤٣٢هـ والتي نصّت على أن: "تلتزم الجامعة بأداء الحقوق الآتية لممولي كراسي البحث طوال مدة التمويل:... ٣-منح الممول مقعداً واحداً في برنامج الدراسات العليا بالجامعة سنوياً لمن تنطبق عليه شروط القبول، بالإضافة إلى منحه مقعدين في المرحلة الجامعية لمن تنطبق عليهم شروط القبول، وتكون المنحة لهذه المقاعد خلال مدة بقاء الكرسي. ٤-للممول توجيه بعض مهام الكرسي للعناية بالقضايا التي تدخل ضمن اهتماماته، بما لا يتعارض مع الأهداف المحددة للكراسي في هذه اللائحة. ٥-منح الممول درع الجامعة الخاص بداعمي كراسي البحث. ٦-وضع اسم الممول في المواضع التالية: ... -المعامل والمباني الخاصة بالكرسي. -الإنتاج العلمي للكرسي. -جميع الأنشطة المرتبطة بالكرسي، مثل: المؤتمرات والندوات والمحاضرات. -منح الممول أولوية تنفيذ مخرجات الكرسي العلمية، ومنتجاته النوعية متى ما تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك". وعن طلب وكيل المدّعي مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال عن أتعاب محاماة؛ فبما أن الترافع أمام محاكم ديوان المظالم مجاني من غير إلزام بأي رسوم، وكان الترافع

متاحاً للجميع من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بلا حصر على من يمتهن مهنة المحاماة، وبما أن المدّعي قد قصّر حينما لم يشعر المدّعى عليها عند إخلالها وفق ما ورد بالبند السادس من العقد والذي نصّ على أنه: "في حال تعثّر الكرسي في الوصول إلى الأهداف المرجوّة والمحددة في العقد أو في التصوّر الخاص به بسبب عدم وفاء الجامعة بالتزاماتها، فللمموّل الحق في إيقاف تمويل الكرسي على أن يتم إشعار الجامعة خطّياً بذلك مع منحها فترة لا تقل عن ستة أشهر لإنهاء التزاماتها التعاقدية الخاصة بالكرسي"، بل إنه لم يشعرها لمدة تسع سنوات عن تقصيرها في تنفيذ التزاماتها؛ وعليه لم تكن المدّعى عليها هي وحدها من ألجأ المدّعي للقضاء؛ مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم إجابته في طلبه، وتنتهي إلى ما ورد بمنطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (١,٤١٩,٠٠٤) مليون وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وأربعة ريالات، ورفض ما زاد على ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية. مؤسساً طلبه على: أن الحكم أشار إلى إخلال المستأنف ضدها بما ورد بالعقد من وجوب صرفها للمبلغ في أوجه الصرف المحددة، وقضى

برد جزء من المبلغ المدفوع، ولكن لم يقضِ برد كامل المبلغ المدفوع. وأما بخصوص أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت خطأ المستأنف ضدها في التزامات العقد، وأن المستأنف أُلجِأ إلى إبرام عقد المحاماة لدفع الضرر عنه. كما قدمت المستأنفة ضدها -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن الحكم اقتصر على التقرير المالي لعامي ٢٠١٥م-٢٠١٦م، دون النظر في التقرير المالي الصادر لعامي ٢٠١٣م-٢٠١٤م، مع شمول النطاق الزمني للعقد لهذين العامين، كما أن المصروفات السابقة هي ما تم النص عليها صراحة في ميزانية عام ٢٠١٣م من حسم نسبة (٣٠ ٪) من مبلغ التمويل، وأن الحكم قد أخرج جميع المبالغ المصروفة والمنصوص عليها في ميزانية عامي ٢٠١٣م-٢٠١٤م من الاعتبار، مشيراً إلى أن تقرير مراقب الحسابات الخارجي للعقد محل الدعوى بين أوجه صرف مبلغ التمويل بشكل دقيق لكل عام مالي من تاريخ بداية توقيع العقد حتى توقف المستأنف عن تمويل الكرسي. كما أن الجهة المختصة أفادت بتنفيذ جميع الالتزامات العقدية، وقيامها بمنح المستأنف جميع المزايا العقدية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الطرفين تعاقدا على تمويل كرسي لدراسات الأحوال الشخصية باسم المستأنف، وقد نصت المادة الرابعة من العقد على أن: "التزامات الممول (المستأنف) تمويل الكرسي لمدة خمس سنوات بمبلغ نقدي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، منها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال عند توقيع العقد، وأربع دفعات سنوية مقدار كل دفعة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالٍ خلال السنوات

الأربع المتبقية، وأنه في حال توقف الممول عن سداد مبالغ تمويل الكرسي لمدة تزيد عن شهر واحد من حلول موعد سداد الدفعات وفقاً للتفصيلات الواردة في البندين السابقين يسقط حقه في جميع المزايا الممنوحة له من قبل الجامعة وفقاً لهذا العقد"، ونصت الفقرة الخامسة على التزامات الجامعة (المستأنف ضده) كما يلي: "١-صرف مبلغ تمويل الكرسي وفقاً لأوجه الأنفاق المقررة في لائحة كراسي البحث بالجامعة، وبما يحقق أهداف الكرسي... ٢-منح الممول المزايا التالية..."، وحيث نصت المادة السادسة من العقد على أنه: "في حال تعثّر الكرسي في الوصول إلى الأهداف المرجوّة والمحدّدة في العقد أو في التصوّر الخاص به بسبب عدم وفاء الجامعة بالتزاماتها، فللممولّ الحق في إيقاف تمويل الكرسي، على أن يتم إشعار الجامعة خطياً بذلك مع منحها فترة لا تقل عن ستة أشهر لإنهاء التزاماتها التعاقدية الخاصة بالكرسي"، وحيث خلا العقد من نص يجعل للمستأنف (الممول) الحق في استعادة مبلغ التمويل، كما أن تقارير المراقب المالي (...) للأعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م و٢٠١٦م المرفقة بالأوراق تضمنت مصروفات التمويل المستلم وفقاً لما تضمنته بنود العقد؛ فإن محكمة الاستئناف تنتهي إلى أن الدعوى في هذا الطلب لم تقم على سند صحيح. وأما عن طلب المستأنف بدفع (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وحيث انتهى الحكم المستأنف إلى رفض هذا الطلب، فقد استبان لهذه المحكمة صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية في قضائها في هذا الطلب، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي

لتأييد الحكم، وبناءً على المادة (٦/٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: "تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله، ولم يبدِ أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة المعترض أمامها تخرج في جوهرها عن ما قدم في الحكم المعترض عليه".

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم فيما قضى به من إلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (١,٤١٩,٠٠٤) مليون وأربعمئة وتسعة عشر ألفاً وأربعة ريالات، والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب، وتأييد ماعدا ذلك.